“10•13”一般道路交通事故调查报告

2021-09-18 17:30　　来源：邕宁区应急管理局

“10·13”一般道路交通事故调查报告

2020年10月13日19时许，在南宁市邕宁区国道324线1646公里处发生一起二轮电动车追尾轻型自卸货车事故，事故造成一名人员死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府关于明确生产安通知》（南府发〔2007〕79号）的有关规定，由邕宁区应急管理局牵头，会同城区政府办、公安分局、交通运输局、市公安局交警支队三大队人民政府等有关单位人员等组成了“南宁市邕宁区“10·13”一般道路交通事故调查组”（以下简称调查组），事故调查组经过调查取证，因，确定了事故性质，分清了事故责任，提出了事故处理建议和防范措施。现将调查情况报告如下:

相关单位基本情况及人员基本情况

1.事故车辆所有权人：南宁市盛典物流有限责任公司，统一社会信用代码：91450100690247181N；企业名称：南宁市盛典物流有限责任(自然人独资)；法定代表人：班振海；注册资本：10万元人民币；成立日期：2015年3月17日；营业期限：2015年3月17日至长期；登记机关：局；核准日期：2019-10-28；登记状态：存续（在营、开业、在册）；住所：南宁市良庆区大沙田开发区金象大道东二里25号；经营范围：道批部门批准的为准）；代办营运相关手续，货物信息咨询，批发零售：水泥、建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

2.唐吉文,男，驾驶证准驾“C1”车型，交通方式：驾驶桂A81P61号南俊牌轻型自卸货车。车主：南宁市盛典物流有限责任公司。车辆所有人为司。

二、事故发生经过

2020年10月13日19时15分许，李善显醉酒驾驶南宁6JK87号二轮电动车沿324国道由东往西方向行驶，至南宁市邕宁区国道324线1646公里加26由唐吉文驾驶因车辆故障临时停放在道路右侧的桂A81P61号轻型自卸货车，造成李善显受伤经送医院抢救无效死亡及两车不同程度损坏的。

三、事故现场勘验及人员伤亡情况

（一）事故现场勘验情况

事故现场位于南宁市邕宁区国道324线1646KM+260M处。道路为东西走向，往东为刘圩方向，往西为蒲庙方向。水泥路面、路面潮湿。居自卸货车突然发生爆胎，车辆已经停靠在路边打开双闪灯并摆放好三角反光牌。

（二）事故造成人员伤亡情况

死者:李善显，男，1964年1月15日出生，住址：南宁市邕宁区蒲庙镇良勇村那晓坡7号，交通方式：驾驶南宁6JK87松吉牌二轮电动车，车辆所

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

李善显醉酒驾驶非机动车上道路行驶，未遵守有关交通安全规定是引发事故的主要原因。

（二）事故性质

根据交警部门提供的责任认定书属于同等责任，根据调查得知当时唐吉文驾驶桂A81P61号轻型自卸货车是因车辆爆胎已经属于停放状况并摆放好三角架，李善显醉酒驾驶南宁6JK87松吉牌二轮电动车追尾唐吉文已经停靠好的桂A81P61号轻型自卸货车，所以该事故是一起生产安全

五、对事故单位及责任人的处理建议

根据交警部门出具的责任认定书，李善显醉酒驾驶非机动车上道路行驶不按照操作规范安全驾驶，其交通行为违反了《中华人民共和国“第七十二条第一款第三项 在道路上驾驶自行车、三轮车、电动自行车、残疾人机动轮椅车应当遵守下列规定：（三）不得醉酒驾驶；”以及安全法》第五十七条有关，“驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。”承担该事故的同等责任，但是在本起事故中死亡,建

唐吉文，唐吉文驾驶不符合技术标准、超载超规定长度的机动车道路行驶发生故障未按规定设置警示标志，其交通行为分别违反了《中法》二十一条“不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》载物不得超过机动车行驶证上核定的载质量，装载长度、宽度不得超出车厢”及第六十条“机动车在道路上发生故障或者发生交通事故，妨碍照规定开启危险报警闪光灯并在车后50米至100米处设置警告标志，夜间还应当同时开启示廓灯和后位灯”承担该事故的同等责任，但是根据调

得知当时唐吉文车辆属于停止状态，并已经做好安全警示标志，建议由交警部门依法处理。

六、事故防范和整改措施

（一）交通、公安交警等部门要进一步加强交通运输行业安全监管，督促企业认真落实生产安全责任制，督促普通货运企业加强对驾驶训，完善驾驶员驾驶证和从业资格证审验教育培训，加大对道路交通安全法律法规、安全行车常识、紧急情况处置等内容的学习，强化安全责业运营车辆落实动态监控管理的监督检查，严格道路运输安全监管执法，严厉查处疲劳驾驶等违法行为。

（二）各有关部门和企业也要深刻吸取事故教训，举一反三，引以为戒，切实做好事故防范工作，强化企业安全生产主体责任意识，坚主，综合治理”的方针，建立健全各项安全生产制度并认真落实，严格落实各项安全防护措施，切实防止类似事故再次发生。

南宁市邕宁区“10·13”

一般道路交通事故调查组

2021年6月30日